

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1613/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

โจทก์

นายสอน วันลักษณ์ กับพวก

จำเลย

นายสอน วันลักษณ์ ที่ 1 นายรัตน์

สุขสวัสดิ์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายวัชรินทร์ มะวิญชร ที่ 3 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง (อันดับ 106)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุกคนละ 8 เดือน ยกฟ้องจำเลยที่ 4 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 103)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 106)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเพียงระบุ
วรรคให้ถูกต้องเป็นการแก้ไขเล็กน้อย และลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่เกินห้า
ปี จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกาว่า เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่
1 ถึงที่ 3 โดยมีได้แจ้งข้อหา จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่มีเจตนาที่จะรับของกลางไว้ และ
พยานโจทก์รับฟังไม่ได้นั้น ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามมิให้ฎีกา
ตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเพียงระบุ
วรรคให้ถูกต้องเป็นการแก้ไขเล็กน้อย และลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่เกินห้า
ปี จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกาว่า เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่
1 ถึงที่ 3 โดยมีได้แจ้งข้อหา จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่มีเจตนาที่จะรับของกลางไว้ และ
พยานโจทก์รับฟังไม่ได้นั้น ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามมิให้ฎีกา
ตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ